

1521050-37.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... do réu FELIPHE, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por três vezes, em continuidade delitiva. Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da procedência da ação, apesar dos argumentos da nobre defesa.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/07), auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521050-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521050-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

FELIPHE HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

FELIPHE HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS (R.G. 39150209/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por três vezes, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal.

Conforme consta da denúncia, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 17 horas, altura do n.º 9 da Rua Caraipé das Águas, Jardim dos Ipês, nesta comarca, FELIPHE HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS e outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e agindo com o mesmo propósito de desígnios, subtraíram, para proveito comum, o veículo Fiat/Siena, vermelho, 2016/2017, placas GGC-2210, pertencente à ANTONIO EDIS PAZIAN, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Consta também que, logo após, por volta das 17h10min, na altura do n.º 167 da Rua Eurides Fernandes do Nascimento, Jardim Silva Teles, nesta comarca, FELIPHE HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS e outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e agindo com o mesmo propósito de desígnios, subtraíram para proveito comum o aparelho celular Xiaomi, note 8, IMEIS 869241040575243 e 869241042175240, pertencentes à CAMILA LOPES PEDRO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Consta ainda que, na sequência, por volta das 17h25min, na altura do n.º 180 da Rua Massato Sakai, Jardim São Miguel, município de Ferraz de Vasconcelos, FELIPHE

HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS e outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e agindo com o mesmo propósito de desígnios, subtraíram para proveito comum o aparelho celular Motorola Moto G, IMEIS 359802483417073 e 359802483417081, pertencente à PRISCILA TAVARES RODRIGUES, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Segundo consta, o réu e o comparsa não identificado ganharam as ruas com o propósito de subtrair bens e valores.

Inicialmente, empunhando arma de fogo, abordaram ANTÔNIO e anunciaram o assalto, exigindo que lhes entregasse seu veículo Fiat/Siena. Aterrorizado e temendo por sua integridade física, o ofendido não esboçou reação, permitindo a subtração e fuga, tendo o acusado tomado a condução do automóvel.

Logo após, cerca de 1,4km distante desse local (doc. 1 - fls. 74), abordaram CAMILA, oportunidade em que o comparsa do réu desembarcou do Fiat/Siena empunhando a arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega de seu celular. Aterrorizada e temendo por sua integridade física, a ofendida não esboçou reação, permitindo a subtração e fuga.

Minutos depois, já noutro município, cerca de 4,9km distante desse local (doc. 2 - fls. 75), abordaram PRISCILA, ocasião em que o réu, à direção do Fiat/Siena, parou a seu lado empunhando arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega de seu celular. Aterrorizada e temendo por sua integridade física, não esboçou reação, permitindo a subtração e fuga.

Por volta das 18h20min, cientificados pelo COPOM a respeito do uso desse Fiat/Siena a assaltos a transeuntes, policiais militares depararam-se com o acusado conduzindo-o.

Assim que notou que seria abordado, empreendeu fuga em alta velocidade, dando início a intensa perseguição até que, num dado momento, o abandonou e tentou se esconder no interior de um bar, cujas chaves jogou numa lixeira desse estabelecimento comercial.

Detido, foi seguramente reconhecido pelas vítimas que tiveram seus celulares subtraídos.

Seu comparsa e os demais bens não foram localizados.

Em solo policial, o réu, que cumpria pena pela prática de idêntico delito, preferiu o silêncio (fl. 13).

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2022 (fls. 81/82). Em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 101/104). O réu foi citado (fls. 105) e apresentou resposta à acusação. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e iniciada a instrução criminal.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas as três vítimas e duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a total procedência da ação penal.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento das causas de aumento, a fixação de pena no mínimo, regime mais brando de cumprimento de pena, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu FELIPHE, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por três vezes, em continuidade delitiva.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da procedência da ação, apesar dos argumentos da nobre defesa.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.

02/07), auto de exibição, apreensão e entrega do veículo (fl. 22), auto de exibição e apreensão (fl. 23), declarações das vítimas (fls. 10, 11 e 12), testemunhos (fls. 8 e 9), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

O mesmo pode ser dito em relação a autoria, haja vista as vítimas PRISCILA e CAMILA terem reconhecido o réu pessoalmente em solo policial (fls. 25/26), sendo que os reconhecimentos foram seguramente confirmados em Juízo.

Senão vejamos:

Em solo policial, o réu FELIPHE permaneceu silente (fls. 13).

Em Juízo, o réu FELIPHE alegou que estava na praça com a esposa e amigas. Seus colegas chegaram com o carro e ofereceram quinhentos reais para guardar. Sabia que o carro era produto de roubo. Quando a viatura apareceu, tentou fugir. Somente conhece as alcunhas destas pessoas, ou seja, "Menor" e "Pequeno". Os conhece da rua. O delegado não quis saber de sua versão. Não conhece as vítimas.

Todavia, a versão apresentada pelo réu foi contraditada pela prova produzida pela acusação, principalmente pelos relatos das vítimas e da testemunha de acusação.

Assim, a vítima ANTONIO, em Juízo, declarou que estacionou e ao descer do carro foi abordado por dois indivíduos. Um deles, armado, exigiu as chaves do veículo.

Entregou as chaves para eles e eles fugiram. O depoente tem um Gran Siena vermelho. Registrou a ocorrência e cerca de três horas depois do fato o carro foi encontrado. Não sabe ao certo como o carro foi encontrado. Na delegacia estava muito nervoso e é cardiopata. Assim, não fez o reconhecimento. Hoje não consegue reconhecer o réu, vendo semelhança com o número 3. Não teve prejuízo pois o carro foi recuperado sem danos.

A vítima CAMILA, em Juízo, asseverou que estava saindo do trabalho quando o homem a abordou, a ameaçou com uma arma e exigiu seu celular. Entregou o aparelho. Ele entrou num Siena da cor vermelha e fugiu. Anotou a placa do carro e registrou a ocorrência. em seguida, foi chamada na delegacia para reconhecimento. Reconheceu o assaltante dentre os homens que lhe foram apresentados na delegacia. Reconhece o número 1 (réu Felipe) como sendo o homem que a roubou. O celular não foi recuperado.

A vítima PRISCILA, em Juízo, narrou que estava no estacionamento enquanto seu marido arrumava o caminhão. Atravessou a rua e foi abordada por dois homens num Gran Siena. Ele colocou uma arma em sua cintura e exigiu o celular. Era o motorista. Entregou o celular e eles fugiram logo em seguida. Não anotou as placas mas sabia do modelo, pois seu irmão tem um igual. Foi registrar a ocorrência. Na delegacia souberam que o carro envolvido nos roubos havia sido apreendido. Observou quatro homens e reconheceu apenas um deles. Hoje reconhece o número 1 (réu Felipe). O réu era quem estava armado, na condução do carro. Havia um passageiro, mas não conseguiu observar a fisionomia. O celular não foi recuperado.

Em suma, as ofendidas CAMILA e PRISCILA tornaram a reconhecer o réu como um dos roubadores, confirmando que FELIPHE e o comparsa, a bordo do Fiat/Siena roubado da vítima ANTONIO minutos antes, anunciaram o roubo mediante emprego de arma de fogo e exigiram a entrega dos celulares.

Neste ponto, anoto que, em que pese a vítima ANTONIO não ter reconhecido o réu, a dinâmica dos fatos e a proximidade entre os locais dos crimes não abrem margem a dúvidas no tocante à autoria delitiva.

O roubo do veículo Fiat/Siena, cometido em face de ANTONIO se deu às 17h. Depois de 10 minutos, a 1,4km do primeiro roubo, a bordo do Fiat/Siena subtraído, a dupla abordou CAMILA e logrou subtrair seu celular. Logo em seguida, depois de 15 minutos e na cerca de 4,9km de distância, os roubadores vitimaram PRISCILA, subtraindo seu celular mediante o mesmo modus operandi.

Num intervalo de 25 minutos apenas, o réu e o comparsa não identificado praticaram três roubos e subtraíram um veículo e dois celulares.

Importantíssimos os relatos das vítimas, isto porque vivenciaram o crime, narraram com precisão os fatos e não conheciam o réu até aquela data, não tendo motivos para falsearem a verdade no sentido de prejudicá-lo.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminoso e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP -

AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226).

"PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação". (TACrimSP - Ap. nº 945.093/2 - 16ª Câm. - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTACRIM 26/172). Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima: "Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

De outro lado: "Em delitos como roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM - SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

E as narrativas das vítimas foram totalmente corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, que surpreenderam o réu na condução do veículo subtraído.

A testemunha de acusação LUCAS, policial militar, em Juízo e sob o crivo do contraditório, asseverou que Copom irradiou roubo realizado por indivíduos usando um Gran Siena vermelho. No patrulhamento, viram o carro e deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu. Houve o acompanhamento desde Ferraz de Vasconcelos até o Itaim Paulista. Num determinado ponto, o réu saiu do carro e entrou num bar. Ele foi abordado e nada de ilícito no poder, nem mesmo as chaves do carro. Ele acabou indicando que havia dispensado as chaves numa lixeira. Ele disse que havia recebido o carro de amigos nas proximidades. Na delegacia soube que ele foi reconhecido por vítimas. Não perdeu o réu de vista durante a fuga. Ele estava com uma blusa vermelha e a rua estava bem vazia.

E nem se diga que a palavra de policiais não tem valor probante.

Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Desta feita, não havendo dúvidas no tocante à materialidade e à autoria delitivas, FELIPHE deverá responder pelos três delitos de roubo descritos na denúncia. Importante notar o breve espaço de tempo entre os crimes praticados, de forma que a falta de reconhecimento da vítima Antônio deixa de ter relevância se considerarmos

que minutos depois do primeiro roubo, o réu já estava dentro do carro com arma em punho roubando a vítima CAMILA, bem como foi surpreendido na posse do carro recém roubado, pelos policiais militares que o prenderam, sem dar qualquer justificativa plausível para tanto.

Desta feita, conforme já analisado, é de rigor o reconhecimento da majorante referente ao concurso de pessoas, vez que restou devidamente comprovado nos autos que o réu agiu com o comparsa ainda não identificado, que logrou fugir com os celulares das vítimas CAMILA e PRISCILA e com a arma de fogo utilizada nos três delitos.

De igual modo, reconheço a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois, conforme amplamente relatado pelas vítimas, a dupla de valeu do emprego de arma de fogo durante os três assaltos, sendo certo que em relação a um dos atos, a vítima foi clara em narrar que o roubador encostou a arma em sua cintura.

E, no que tange à alegação da ausência de apreensão do armamento, tem-se que a falta de apreensão não impede o reconhecimento da causa de aumento.

Neste sentido: "ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Apreensão do instrumento - Irrelevância - Laudo pericial comprobatório da eficácia - Prescindibilidade - Hipótese - Comprovação de forma cabal por depoimentos, em especial da vítima - Possibilidade - Afastamento da qualificadora - Inadmissibilidade - Recurso não provido. PENA - Regime - Roubo triplamente qualificado - Subtração de carga - Fixação da modalidade inicial fechada - Necessidade - Prática extremamente grave com restrição da liberdade da vítima - Ocorrência - Abrandamento do regime - Impossibilidade - Recurso não provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.166.843-3/1 - Avaré - 6ª Câmara do 3º Grupo da Seção Criminal - Relator Marco Antonio - J. 27.03.2008 - v.u).

Por fim, é forçoso o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, vez que, diante das condições de tempo, lugar e modo de execução, os roubos contra CAMILA e PRISCILA devem ser considerados continuação do roubo perpetrado contra ANTONIO.

Destarte, estando comprovada a tipicidade penal e não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, FELIPHE deve ser condenado pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por três vezes, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu. Por isso, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, há a circunstância agravante da reincidência (fls. 47/49) a majorar as penas em 1/6 no montante de 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na terceira fase, estão somente presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. Neste ponto, opto por aplicar o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Assim, aplicando o maior aumento, de 2/3 (dois terços), fixo a pena em 07 (SETE) anos, 09 (NOVE) meses e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e 18 (DEZOITO) dias-multa. 7 anos, 9 meses e 10 dias

18 dias-multa

Por fim, diante da continuidade delitiva e do número de crimes praticados, aumento a pena em 1/4 (um quarto), tornando-a definitiva em 09 (OITO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu FELIPHE HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS (R.G. 39150209/SP), qualificado nos autos, à pena de 09 (OITO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito e o benefício da suspensão condicional da pena, por falta de preenchimento dos requisitos legais (art. 44, inciso I e art. 77, "caput", ambos do

Código Penal).

Tendo em vista a reincidência específica, a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito (com causas de aumento de emprego de arma e de concurso de agentes), o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal.

Neste sentido: "Ademais, o regime prisional inicial fechado é o mais adequado e também merece manutenção, considerada a finalidade primária de prevenção e reprovação da conduta criminosa, além da gravidade de tal conduta típica, fato que causa clamor público e instabilidade na paz social, constituindo uma resposta mais efetiva à criminalidade violenta, mormente considerando a crescente onda de roubo com grave ameaça ou/e à mão armada e de crimes violentos que assolam o País. O Tribunal tem decidido reiteradamente que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicável" (Ap. nº1.205.473/2 e 1.183.025/6 e também STF, RJTACrim 39/571 e no mesmo sentido TJSP JTJ 186/286, 188/315; RJTACrim 42/242, 43/222, 44/137).

Por ter permanecido preso durante o processo e porque ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA